

1500013-55.2021.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Receptação

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... penal em que VALDIR DE JESUS COSTA, qualificado nos autos, entre as datas de 18 de novembro de 2020 e 10 de janeiro de 2021, em horário incerto, local incerto, mas nesta cidade e comarca de Ibiúna - SP, o Réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, o veículo FIAT/Fiorino, placas CPA0511, cor branca, ostentando placas CNP3782, pertencente a Francisco Ferreira de Carvalho, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna - SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500013-55.2021.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500013-55.2021.8.26.0238

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDIR DE JESUS COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Trata-se de ação penal em que VALDIR DE JESUS COSTA, qualificado nos autos, entre as datas de 18 de novembro de 2020 e 10 de janeiro de 2021, em horário incerto, local incerto, mas nesta cidade e comarca de Ibiúna - SP, o Réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, o veículo FIAT/Fiorino, placas CPA0511, cor branca, ostentando placas CNP3782, pertencente a Francisco Ferreira de Carvalho, coisa que sabia ser produto de crime, conforme boletim de ocorrência eletrônico nº

1795363/2020 (fls. 12/13), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de avaliação (fl. 11) e laudo pericial (fls. 55/58).

A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2021 (fl. 83/84).

O réu foi citado (fl. 118) e apresentou resposta escrita (fls. 124/126).

Durante a instrução (fls. 170/172), foram ouvidas testemunha, vítima e interrogado o Réu, sendo encerrada a instrução processual.

Em sede de alegações finais, orais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, pleiteou a absolvição do acusado com fundamento no art. 387, V ou VII, do CPP.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa encontra-se bem comprovada pelo boletim de ocorrência eletrônico nº 1795363/2020 (fls. 12/13), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de avaliação (fl. 11), laudo pericial (fls. 55/58), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa, e recai sobre o Réu.

A vítima confirmou ter tido seu veículo Fiat/Fiorino furtado. Estava trabalhando num prédio e deixou o carro estacionado em frente ao prédio pela manhã e, quando retornou no final da tarde, o carro não estava mais lá. Recuperou o veículo na Delegacia de Polícia de Ibiúna. O carro estava sem placa e o tambor do kit gás havia sido retirado. Não notou alteração no chassi. O furto ocorreu em novembro e o veículo foi recuperado em janeiro do ano seguinte.

A testemunha Fabio Rodrigues Lopes, Guarda Municipal, narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro Samanu, quando chamou a sua atenção um veículo Fiorino estacionado em frente ao local. Pesquisada a placa do veículo, constataram que o emplacamento não batia com o número do chassi, que estava no vidro no veículo. Na residência mais próxima, perto da escola, foram atendidos pelo réu, que informou que o veículo era dele. O réu informou que havia comprado o carro há cerca de 10 dias. Aberto o veículo, constataram, pela pesquisa do chassi, que ele era produto de furto. A chave do veículo era uma chave micha, uma chave de um cadeado qualquer que havia sido adaptada para fazer o carro funcionar. O réu alegou que havia feito uma troca pelo veículo com um familiar dele, cuja identificação não soube indicar. O réu já era conhecido pelo envolvimento com atos ilícitos.

Testemunho idêntico prestou Leandro Luis dos Santos, também Guarda Municipal, ouvido na Delegacia.

Interrogado, o réu negou a prática do crime, alegando desconhecer que o veículo era produto de crime. Disse que adquiriu o veículo de um primo. A chave do carro havia sido quebrada por seu filho, por isso estava usando a chave descrita pelo Guarda Municipal. Afirmou que o carro tinha documento e estava licenciado. Alegou não saber onde seu primo, de quem teria adquirido o carro, pode ser encontrado. Disse que já respondeu a processo criminal em Piedade por "carro enrolado".

Descritas as provas, tecnicamente a decisão é cristalina.

De início verifica-se que o acusado apresentou versão comprovadamente falsa, já que o veículo operava com chave "micha" e este não era documentado, o que só confirma que tinha ciência quanto a sua origem ilícita, ainda mais adquirido de primo "desconhecido".

Além disso, não é crível, de se imaginar que o réu não tenha se preocupado em verificar qualquer documento que comprovasse a suposta compra e venda do veículo, fato totalmente inconcebível para uma transação lícita envolvendo veículos automotores.

Nesse sentido, tomando por base a prudência mediana que se espera dos cidadãos, tem-se que qualquer adquirente de veículo automotor, antes mesmo de firmar o negócio de compra e venda, busca se certificar quanto à procedência do bem a ser adquirido, bem como realiza uma mínima análise dos documentos de registro e origem do bem.

Desta sorte, tem-se que o acusado, ainda que não tivesse a patente intenção de adquirir um veículo produto de roubo, ao agir com tamanho desleixo, assumiu o risco de assim proceder, caracterizando conduta emanada do denominado dolo eventual. Quanto as alegações da Defesa, estas não merecem prosperar, eis que o conjunto probatório formado nestes autos é robusto e suficiente à condenação, em especial no que tange à cabal demonstração de que o réu concorreu diretamente para a consecução criminosa.

Não existem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Desta forma, a condenação é medida que se impõe.

Comprovadas autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo unitário legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena anterior. Na última fase ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo unitário legal. O regime de início de cumprimento de pena será o aberto.

Presentes os pressupostos do artigo 44 do Código Penal, a substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da condenação.

Tendo em vista a ausência de elementos para avaliar a capacidade financeira dos réus, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para CONDENAR o réu VALDIR DE JESUS COSTA (RG: 34748191-SP), como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso mínimo unitário legal, pena a qual converto em pena restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação.

Ausentes os requisitos da custódia cautelar, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública.

Nos termos do Convênio firmado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública, arbitro os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) a(às) parte(s), nos termos da tabela vigente. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) certidão(ões).

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. P.I.C.

Ibiuna, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA